



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 470/2016/1/CA1

Paraná, 01 de agosto de 2017.

VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 470/2016/1/CA1 caratulado: **"INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DE VILLALBA GONZALEZ, DANIEL EN AUTOS 'VILLALBA GONZALEZ, DANIEL POR RECURSO DIRECTO - CODIGO ADUANERO - LEY 22.415'"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA;

El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y el Juzgado Federal de Oberá.

Que, mediante resolución obrante a fs. 71/73, el Sr. Juez Federal N° 1 de Concepción de Uruguay, decidió mantener la declaración de incompetencia del Juzgado a su cargo para entender en estos actuados -decretada a fs. 46/47- y dispuso



elevar el incidente a esta Alzada, para que dirima la cuestión planteada (art. 44 CPPN).

Que, en esta instancia, se corrió vista al Sr. Fiscal General, la que fue contestada a fs. 78/80 vta., quedando los autos en estado de resolver a fs. 81 vta.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, el Sr. Fiscal General alude al hecho que se investiga y reseña el devenir de las actuaciones y el conflicto negativo de competencia que se plantea.

Indica que las vacilaciones en cuanto a la imputación bajo la cual recaería el hecho, esto es contrabando de mercaderías que debían someterse a control aduanero -art. 864 inc. "d" del CA- o bien su encubrimiento -art. 874 inc. "d" del mismo cuerpo normativa- se muestran como una consecuencia lógica de la escasa acreditación probatoria. Entiende que las alternativas verosímiles de lo sucedido son: o bien el imputado ingresó la mercadería al momento de cruzar el paso fronterizo del Puerto Libertador General San Martín, lo que sería un contrabando; o adquirió la mercadería en territorio argentino, luego de que un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 470/2016/1/CA1

tercero la haya introducido, configurando así el encubrimiento de contrabando.

Sostiene que dichas alternativas sólo pueden considerarse a la luz de la pruebas de la causa, habiéndose acreditado que el imputado ingresó un día antes al hecho por el paso fronterizo que se encuentra bajo jurisdicción del Juzgado de Oberá; que éste tiene su domicilio en la ciudad paraguaya de Puerto Triunfo, localidad vecina de Puerto Rico, Misiones, cuya aduana común es por donde ingresara el encartado; y que el ómnibus en el que se trasladaba provenía de Posadas.

Considera que de todo ello surge con razonable claridad que ninguna de las alternativas posibles ocurrieron en territorio entrerriano y, por ende, en la jurisdicción del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ya que resulta absolutamente inverosímil que Villalba González adquiriera la mercadería arriba del ómnibus, pues si se subió al colectivo en Posadas, todo indica que lo haya hecho junto con la mercadería.

Concluye que, teniendo acreditado que el hecho -cualquiera sea él- se produjo en la provincia de Misiones y sin perjuicio de que el avance en la



producción probatoria termine por despejar las dudas expuestas, propicia que la jurisdicción continúe en la habilidad cognitiva del Juzgado Federal de Oberá, Misiones.

II- a) Que, corresponde decidir a esta Alzada el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y el Juzgado Federal de Oberá, Misiones, en atención al carácter de ser la Cámara de Apelaciones superior del juez que previno (art. 44 del CPPN).

b) Que, las presentes actuaciones reconocen su inicio el 17/02/2016, aproximadamente a las 22.30 hs., cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 6 "Concepción del Uruguay", que se encontraba realizando tareas de seguridad vial y contralor en la Ruta Nacional N° 14, km 124,5, Departamento Uruguay, de esta provincia, procedió al control del colectivo de la empresa AUTO TRANSPORTE QUIMEY SRL, dominio colocado GEV-840, proveniente de Posadas y con destino final Puente La Noria, Lomas de Zamora.

Allí, se constató que el asiento 29 era ocupado por el ciudadano de nacionalidad paraguaya,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 470/2016/1/CA1

Daniel Villalba González, quien transportaba en una mochila la cantidad de 50 celulares marca Samsung, modelo Grand; 7 cargadores marca Samsung; y 50 cajas de celulares de la misma marca y modelo, sin la documentación que avale su tenencia legal. Ante ello, se tomó contacto telefónico con el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, disponiéndose el secuestro de la mercadería, se le dé intervención a la AFIP-DGA para que realice el aforo de la mercadería, entre otras diligencias (cfr. acta de procedimiento de fs. 2/3).

Recibidas las actuaciones en la instancia a-quo, el magistrado delegó la instrucción en el Ministerio Público Fiscal (fs. 26), quien, luego de incorporarse una serie de medidas probatorias -aforo de la mercadería y constancias de movimientos migratorios de Villalba González- solicitó al Juez Federal de Concepción del Uruguay que decrete su incompetencia y remita los actuados al Juzgado Federal de Posadas, Misiones. Fundó su petición en que se acreditó que el día anterior al hecho, Villalba González ingresó al país por el paso fronterizo Puerto Libertador General San Martín, de la provincia de Misiones, y que su ciudad de origen -Natalio- se encuentra muy cercana a

Fecha de firma: 01/08/2017

Alta en sistema: 02/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#30037348#184364656#20170801105314209

dicho paso fronterizo, de tal modo que el contrabando o su encubrimiento se habría cometido en la Aduana de ese lugar por ser el sitio donde habría ingresado la mercadería en cuestión, debiendo remitirse al Juzgado con competencia territorial sobre la aduana de ingreso (fs. 43/44). El 25/08/2016 el a-quo decretó su incompetencia y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Posadas, provincia de Misiones (fs. 46/47).

El 30/09/2016 el titular de dicho juzgado declaró su incompetencia territorial y despachó las actuaciones al Juzgado Federal de Oberá, de la misma provincia, por ser aquél bajo cuya jurisdicción territorial se encuentra el mencionado paso fronterizo (fs. 55/56 vta.)

Es así que en fecha 10/11/2016 el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Oberá rechazó su competencia y remitió nuevamente las actuaciones al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, por considerar que fue en esa jurisdicción donde se constató el hecho, que *"...el lugar por donde ingresó el imputado a territorio nacional se halla nada menos que a unos ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad de Posadas, único lugar de la provincia desde donde parte*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 470/2016/1/CA1

el ómnibus que transportaba al encartado Daniel Villalba González juntamente con la mercadería incautada...", y que "no surge de las probanzas de este expediente que el encartado ingresara de modo ilícito a territorio nacional la mercadería de que se trata o si solamente la recepcionara, sino que tampoco se puede determinar ni siquiera de modo indiciario en qué lugar exacto pudo haber realizado la acción típica". De tal modo, concluyó que "se trató de un delito cometido en flagrancia, que el imputado fue hallado con la mercadería sin aval aduanero en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que los celulares son de INDUSTRIA VIETNAM y los cargadores de INDUSTRIA CHINA, que no se halla demostrado por dónde ingresó la mercadería ilegal a Misiones ni tampoco dónde se cargó la misma..." (fs. 63/65).

Finalmente, el magistrado a-quo, el 09/05/2017, mantuvo su declaración de incompetencia y elevó los autos a esta Alzada para resolver el conflicto negativo de competencia venido a resolver (fs. 71/73).

III- Que, a efectos de la resolución de la presente, analizadas que fueran las constancias obrantes en las actuaciones, corresponde poner de



resalto que no surge de modo fehaciente del escaso material probatorio reunido, que Villalba González haya sido quien haya ingresado de modo ilícito a territorio nacional la mercadería en cuestión o, en su caso, el lugar donde la habría adquirido (contrabando de mercaderías que debían someterse a control aduanero - art. 864 inc. "d" del CA- o su encubrimiento -art. 874 inc. "d" del mismo cuerpo normativa-).

En este orden de ideas, al no estar esclarecidos los aspectos fácticos de la presente causa y contar por ello con escasa información, el pronunciamiento del Juez Federal de Concepción del Uruguay N°1 deviene prematuro, pudiendo replantearse la cuestión de competencia una vez definidas aquellas circunstancias.

Ello por cuanto, atento a que la determinación de la competencia penal en razón del territorio debe atender al lugar donde se ha consumado el delito, corresponde profundizar la investigación, a fin de que surjan elementos de convicción que permitan establecer, además, el lugar de la consumación del hecho ilícito investigado.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 470/2016/1/CA1

Al respecto, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...las declaraciones de competencia deben hallarse precedidas de una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa y encuadrarlos en una figura determinada, pues sólo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del Juez a quien corresponde investigarlo..." (C.S.J.N., C. 1181, XLIII; COM. "Cervantes, Andrés s/ defraudación", rta. 01/04/2008).

En definitiva, de momento, corresponde que entienda en estos actuados el Sr. Juez Federal N°1 de Concepción del Uruguay, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 del CPPN, que edita: "Si se ignora o duda en qué circunscripción se cometió el delito será competente el tribunal que prevenga en la causa".

La **Dra. Cintia Graciela Gomez** dijo: Que he de disentir con la solución propuesta por el Dr. Alonso, por compartir en lo sustancial los argumentos dados por el Sr. Fiscal General ante esta Alzada, por el Sr. Fiscal de la instancia a quo y el Sr. Magistrado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a los cuales me remito en honor a la brevedad.



En este sentido, no se advierte por el momento punto de conexión alguno con el territorio entrerriano, sino que las constancias probatorias agregadas a la causa darían cuenta de que el suceso a investigar, tal como lo califica la Fiscalía, se habría producido en la Provincia de Misiones, signando la habilidad cognitiva del Juzgado Federal de Oberá, lo que así debe declararse.

Por lo expuesto, y conforme con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el presente conflicto negativo de competencia debe dirimirse declarando la competencia del Juez Federal de Oberá, Misiones, para entender en estos actuados -art. 37 del CPPN-.

El **Dr. Mateo José Busaniche** dijo: Que adhiere a la solución propuesta por el Dr. Alonso.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

Dirimir el presente conflicto negativo, declarando la competencia del Sr. Juez Federal N°1 de Concepción del Uruguay para entender en estos actuados, al que se remitirá la causa, debiendo comunicarse el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 470/2016/1/CA1

presente al Sr. Juez Federal de Oberá (arts. 33, inc. 1°, apartado c), y 38 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajen y cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MÍ

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

